

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8221/2540

นาง ลดา ทุมโฆสิต กับพวก
กรุงเทพมหานคร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224

ป.วิ.พ. มาตรา 59, มาตรา 150

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 26

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 26 วรรคสาม ที่บัญญัติว่า "ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยให้ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น" จากบทกฎหมายดังกล่าว เมื่อโจทก์เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มโดยที่ศาลวินิจฉัยให้ก็ย่อมมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 13 ต่อปี ตามคำขอของโจทก์ทั้งสาม โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าจำเลยทั้งสองกระทำละเมิดหรือ ผิดนัดชำระหนี้ต่อโจทก์หรือไม่ โจทก์ทั้งสามเป็นเจ้าของรวมในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนโดยมิได้มีการแบ่งแยกการครอบครองเป็นส่วนสัดโจทก์ทุกคนจึงมีส่วนเป็นเจ้าของทุกส่วนรวมกัน เมื่อโจทก์ทั้งสามใช้สิทธิฟ้องเรียกเงินค่าทดแทนมาจำนวนเดียวกันโดย มิได้แบ่งแยกว่าแต่ละคนมีสิทธิได้เงินค่าทดแทนเท่าใดอันเป็นการใช้สิทธิร่วมกัน มิใช่เป็นกรณีที่โจทก์แต่ละคนใช้สิทธิเฉพาะตัว จึงต้องเสียค่าขึ้นศาลรวมกัน สำหรับคดีนี้โจทก์ทั้งสามต้องร่วมกันเสียค่าขึ้นศาลในอัตราสูงสุดคือศาลละ

200,000 บาท เนื่องจากมีการเรียกเก็บค่าขึ้นศาลเฉพาะในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกา เกินกว่าศาลละ 200,000 บาทจึงต้องคืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาในส่วนที่ เรียกเก็บเกินกว่าศาลละ 200,000 บาท ให้แก่โจทก์ทั้งสาม ค่าทดแทนที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างของโจทก์ที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นกำหนดให้แก่โจทก์ และ จำเลยยังจ่ายให้แก่โจทก์ทั้งสามไม่ครบนั้น เมื่อฝ่ายจำเลยไม่ได้โต้แย้งว่าโจทก์ไม่มี สิทธิได้รับ หรือโต้แย้งว่าจะไม่จ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าวให้แก่โจทก์ โจทก์จึงชอบที่ จะไปขอ รับเงินค่าทดแทนที่ยังจ่ายไม่ครบดังกล่าวนั้นจากจำเลย ทั้งสองได้อีก

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามเป็นเจ้าของร่วมกันในที่ดินโฉนดเลขที่ 2288 เนื้อที่ 260 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว เมื่อปี 2528 ในระหว่างบังคับใช้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2497 ทางราชการประกาศ ใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงสี่พระยา พ.ศ. 2528 เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาลและที่ดินของโจทก์ทั้งสามดังกล่าวพร้อม ดึกแถว 3 ชั้น เลขที่ 1239, 1241, 1243, 1245, 1247 และ 1247/1 รวม 6 ห้อง ถูกเวนคืนเกือบหมดทั้งแปลง ต่อมาเมื่อปี 2530 ระหว่างที่จำเลยทั้งสองในฐานะเจ้า หน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ยังเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไม่เสร็จมีพระราชบัญญัติว่า ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ใช้แทนพระราชบัญญัติเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2497 และจำเลยทั้งสองจะต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่โจทก์ ทั้งสามตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 21 และประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 44 แต่จำเลยทั้งสาม กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ทั้งสามซึ่งถูกเวนคืน 168 ตารางวา เพียงตาราง วาละ 70,000 บาท และ 35,000 บาทเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสิ้น 11,270,000

บาท จำเลยทั้งสองจ่ายให้โจทก์ทั้งสามแล้วบางส่วนเป็นเงิน 8,452,500 บาท ส่วน
ตึกแถว 6 ห้อง ถูกเวนคืนทั้งหลัง 2 ห้อง อีก 4 ห้องถูกเวนคืนบางส่วน โจทก์ทั้งสาม
พอใจเงินค่าทดแทนรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินที่จำเลยทั้งสองกำหนดให้เพียง 2
ห้องที่ถูกเวนคืนทั้งหลังส่วนอีก 4 ห้อง จำเลยทั้งสองกำหนดเงินค่าทดแทนรื้อถอน
และขนย้ายทรัพย์สิน 1,573,924 บาท เป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนให้โจทก์ทั้ง
สามไม่เป็นธรรมและฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จำเลยทั้งสองมิได้คิดเงินค่าทดแทนที่ดินของ
โจทก์ทั้งสามที่ถูกเวนคืนอีก 11 ตารางวาโดยอ้างว่าเป็นทางเท้า โจทก์ทั้งสามยื่น
อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยมิได้วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 60 วัน โจทก์ทั้งสามขอคิดเงินค่า
ทดแทนที่ดินตามราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตารางวาละ 250,000 บาท
จำนวน 168 ตารางวา เป็นเงิน 42,000,000 บาท โจทก์ทั้งสามได้รับแล้ว
8,452,500 บาท คงมีสิทธิได้รับอีก 33,547,500 บาท กับเงินค่าทดแทนที่ดิน 11
ตารางวา เป็นเงิน 2,750,000 บาท รวมเงินค่าทดแทนที่ดิน 36,297,500 บาท และ
เงินค่าทดแทนอาคารสิ่งปลูกสร้าง 3,050,558 บาท โจทก์ทั้งสามได้รับแล้ว
1,180,443 บาท คงมีสิทธิได้รับอีก 1,870,115 บาทรวมเป็นเงิน 38,167,615 บาท
กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 13 ต่อปีถึงวันฟ้องอีก 2,990,856.75 บาท รวมเงินทั้ง
สิ้น 41,158,471.75 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 41,158,471.75
บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 13 ต่อปีจากต้นเงิน 38,167,615 บาท นับแต่วันถัด
จากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสาม

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสองกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดิน
และตึกแถวแก่โจทก์ทั้งสามในอัตราที่เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนที่ดิน
อีก 14 ตารางวา ที่เป็นบริเวณทางเท้าหน้าอาคารนั้น ประชาชนทั่วไปใช้สัญจรไปมา
เป็นเวลานานจนมีสภาพเป็นทางสาธารณะไปแล้วไม่ใช่ที่ดินของโจทก์ทั้งสามโจทก์
ทั้งสามไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ส่วนเงินค่าทดแทนตึกแถวและสิ่งปลูกสร้าง 6

ห้อง คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นกำหนดเงินค่าทดแทนด้วยความเป็นธรรม และเหมาะสมแล้ว เพราะได้กำหนดเงินค่าทดแทนตามสภาพความเป็นจริงของ ดึกแถว จำเลยทั้งสองมิใช่ผู้ผิคนัด จึงไม่ต้องชำระดอกเบี้ย หรือหากต้องชำระ ดอกเบี้ยก็ต้องชำระนับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายเงินคือวันที่ศาลมีคำพิพากษามีใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2533 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นสำหรับ ที่ดินที่ถูกเวนคืน 25,147,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 29 กันยายน 2533 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสามคำขออื่นให้ยก

โจทก์ทั้งสามและจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าทดแทน สำหรับที่ดินอีก 27,347,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน ดังกล่าว นับแต่วันที่ 29 กันยายน 2533 เป็นต้นไปแก่โจทก์ทั้งสามนอกจากที่แก้คง ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์ทั้งสามเป็นเจ้าของร่วมกันในที่ดินโฉนดเลขที่ 2288 เนื้อที่ 260 ตารางวา พร้อมดึกแถวเลขที่ 1239, 1241, 1243, 1245, 1247 และ 1247/1 ซึ่งปลูกอยู่บน ที่ดินดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2528 ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขต ที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงสี่พระยาพ.ศ. 2528 เพื่อสร้างทางหลวง เทศบาล และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2532 ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืน ได้มีหนังสือแจ้งโจทก์ทั้งสามว่า ที่ดินของโจทก์ทั้งสามเนื้อที่ 168 ตารางวา พร้อม

ตึกแถวเลขที่ 1243 และ 1245 ทั้งสองห้องกับตึกแถวเลขที่ 1239, 1241, 1247 และ 1247/1 บางส่วนกับที่ดินเนื้อที่ 11 ตารางวา สภาพเป็นทางเท้าซึ่งอยู่ภายใต้กันสาด และอีก 3 ตารางวาพื้นแนวกันสาดอยู่ในแนวเขตที่จะถูกเวนคืนคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นได้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินเนื้อที่เพียง 168 ตารางวา ตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมปี 2528 ถึง 2530 ของกรมที่ดิน คือที่ดินห่างจากถนนเจริญกรุงในระยะไม่เกิน 40 เมตร เนื้อที่ประมาณ 154 ตารางวา ราคาตารางวาละ 70,000 บาท เป็นเงิน 10,780,000 บาท ส่วนที่ห่างเกิน 40 เมตรเนื้อที่ประมาณ 14 ตารางวา ราคาตารางวาละ 35,000 บาท เป็นเงิน 490,000 บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดิน 11,270,000 บาท ส่วนที่ดินซึ่งเป็นทางเท้าตามแนวถนนเจริญกรุงที่ได้กันสาดตึกแถวของโจทก์ทั้งสาม เนื้อที่ 11 ตารางวา และอยู่พื้นแนวกันสาดอีก 3 ตารางวา ไม่กำหนดเงินค่าทดแทนให้อ้างว่าเป็นทางสาธารณะสำหรับตึกแถวเลขที่ 1243 และ 1245 กับค่าปรับปรุงพื้นที่ กำหนดเงินค่าทดแทนให้ 1,102,641 บาท ตึกแถวเลขที่ 1239 และ 1241 กำหนดเงินค่าทดแทนให้ 854,882 บาท ตึกแถวเลขที่ 1247 กำหนดเงินค่าทดแทนให้ 383,385 บาท ตึกแถวเลขที่ 1247/1 กำหนดเงินค่าทดแทนให้ 49,898 บาท สิ่งปลูกสร้าง (เพิง-รั้ว) กำหนดเงินค่าทดแทนให้ 285,759 บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนตึกแถว 4 ห้องหลัง และสิ่งปลูกสร้าง 1,573,924 บาท และให้โจทก์ทั้งสามไปรับเงินค่าทดแทนดังกล่าว ต่อมาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 โจทก์ทั้งสามไปตกลงรับเงินค่าทดแทนโดยสงวนสิทธิอุทธรณ์ในวันที่ 5 มิถุนายน 2533 ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทั้งสามไปรับเงินค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับหนังสือนี้ซึ่งโจทก์ทั้งสามได้รับหนังสือในวันที่ 7 มิถุนายน 2533 โจทก์ทั้งสามได้รับเงินค่าทดแทนไปแล้วเป็นเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง (เพิง-รั้ว) 1,180,443 บาท และเงินค่าทดแทนที่ดิน 8,452,500 บาท โจทก์ทั้งสามพอใจเงินค่าทดแทนตึกแถวเลขที่ 1243 และ 1245

นอกนั้นไม่พอใจ จึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โจทก์ทั้งสามจึงได้ฟ้องเป็นคดีนี้ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ที่ดินเนื้อที่ 11 ตารางวา ใต้กันสาดตึกแถว ไม่ตกเป็นที่สาธารณะยังคงกรรมสิทธิ์ของโจทก์ทั้งสาม ที่ดินของโจทก์ทั้งสามที่ถูกเวนคืนจึงมีเนื้อที่รวม 179 ตารางวา

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสามว่า สมควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินและตึกแถวเพิ่มขึ้นหรือไม่เพียงใด ศาลฎีกาวินิจฉัยรับฟังข้อเท็จจริงว่า ที่ดินของโจทก์ทั้งสามที่ถูกเวนคืนน่าจะมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา สูงหรือต่ำกว่าตารางวาละ 262,295 บาท ไม่มาก ประกอบกับในปี 2534 ที่ดินของโจทก์ทั้งสามมีราคาประเมินถึงตารางวาละ 500,000 บาท ทั้งเมื่อคำนึงถึงสภาพและที่ตั้งที่ดินของโจทก์ทั้งสามที่ถูกเวนคืนอยู่ติดถนนเจริญกรุงและเป็นที่ทำเลธุรกิจการค้า และวัตถุประสงค์ในการเวนคืนเพื่อแบ่งเบาปริมาณการจราจรในถนนเจริญกรุงและถนนใกล้เคียงอันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมตามพระราชกฤษฎีกา แล้วที่โจทก์ทั้งสามขอเงินค่าทดแทนที่ดินตารางวาละ 250,000 บาทเป็นจำนวนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสามและสังคม และเห็นว่า คณะกรรมการฯ ได้กำหนดเงินค่าทดแทนตึกแถวเลขที่ 1243 และ 1245 ทั้งสองห้องเป็นเงิน 1,102,641 บาท โจทก์ทั้งสามพอใจแสดงว่าราคาที่กำหนดให้เป็นธรรมแล้ว เมื่อคณะกรรมการฯ ได้กำหนดเงินค่าทดแทนตึกแถวที่โจทก์ทั้งสามขอเงินเพิ่มโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับตึกแถวทั้งสองห้องดังกล่าว จึงเป็นราคาที่เหมาะสมประกอบกับการที่โจทก์ทั้งสามอ้างว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่อเติมตึกแถวส่วนที่เหลือจากการถูกเวนคืนก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของโจทก์ทั้งสามเอง ดังนั้น จึงไม่มีเหตุอันสมควรที่จะกำหนดเงินค่าทดแทนตึกแถวเพิ่มให้แก่โจทก์ทั้งสามแต่อย่างใด

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสามอีกว่าโจทก์ทั้งสามมีสิทธิได้รับอัตราดอกเบี้ยเพียงใด พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 26 วรรคสามบัญญัติว่า "ในกรณีที่รัฐมนตรียหรือศาลวินิจฉัยให้ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น" จากบทกฎหมายดังกล่าวเมื่อโจทก์ทั้งสามมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มโดยที่ศาลวินิจฉัยให้ก็ย่อมมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 13 ต่อปี ตามคำขอของโจทก์ทั้งสาม โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าจำเลยทั้งสองกระทำละเมิดหรือผิดนัดชำระหนี้ต่อโจทก์ทั้งสามตามที่จำเลยทั้งสองแก้ฎีกาหรือไม่

มีปัญหาต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายตามฎีกาของโจทก์ทั้งสามว่า โจทก์ทั้งสามต้องเสียค่าขึ้นศาลรวมกันหรือแยกกันเป็นรายบุคคล เห็นว่าโจทก์ทั้งสามเป็นเจ้าของรวมในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนโดยมิได้มีการแบ่งแยกการครอบครองเป็นส่วนสัดส่วน โจทก์ทุกคนจึงมีส่วนเป็นเจ้าของทุกส่วนรวมกันเมื่อโจทก์ทั้งสามใช้สิทธิฟ้องเรียกเงินค่าทดแทนมาจำนวนเดียวกันโดยมิได้แบ่งแยกว่าแต่ละคนมีสิทธิได้เงินค่าทดแทนเท่าใด อันเป็นการใช้สิทธิร่วมกัน มิใช่เป็นกรณีที่โจทก์แต่ละคนใช้สิทธิเฉพาะตัว จึงต้องเสียค่าขึ้นศาลรวมกัน สำหรับคดีนี้โจทก์ทั้งสามต้องร่วมกันเสียค่าขึ้นศาลในอัตราสูงสุด คือศาลละ 200,000 บาท เนื่องจากมีการเรียกเก็บค่าขึ้นศาลเฉพาะในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาเกินกว่าศาลละ 200,000 บาท จึงต้องคืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาในส่วนที่เรียกเก็บเกินกว่าศาลละ 200,000 บาท ให้แก่โจทก์ทั้งสาม

อนึ่ง ค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโจทก์ทั้งสามที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นกำหนดให้แก่โจทก์ทั้งสาม ที่ฝ่ายจำเลยยังจ่ายให้แก่โจทก์ทั้งสามไม่

ครบนั้น ฝ่ายจำเลยไม่ได้โต้แย้งว่า โจทก์ทั้งสามไม่มีสิทธิได้รับหรือโต้แย้งว่าจะไม่
จ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสาม โจทก์ทั้งสามชอบที่จะไปขอรับเงินค่า
ทดแทนที่ยังจ่ายไม่ครบดังกล่าวจากจำเลยทั้งสองได้อีกส่วนหนึ่งด้วยอยู่แล้ว

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่ม
33,480,000 บาท ให้แก่โจทก์ทั้งสามพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ย
เงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินแต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 13 ต่อปีนอก
จากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้คืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์และชั้น
ฎีกาส่วนที่เกินกว่าศาลละ 200,000 บาทแก่โจทก์ทั้งสาม นอกจากนี้แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมบัติ เดียววิเศษ-อุดม มั่งมีดี-สุรินทร์ นาควิเชียร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>